

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1945/2538

นาย บวบ บุญ เฉลิม รัตน์
นางสาว สัญญา สาย สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1337

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้โจทก์เป็นเพียงผู้เช่าที่ดินปลูกบ้านอาศัย เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นพิเศษจากการกระทำของจำเลย ย่อมมีอำนาจฟ้องให้ขจัดความเดือดร้อนนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารระงับการรบกวนใช้สิทธิครอบครองที่ดินให้รถถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินชายตลิ่งหน้าที่ดินที่โจทก์เช่า

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ปลูกเพิงสำหรับจอดเรือและเฝ้าเรือที่บริเวณริมตลิ่งคลองแม่กลองซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ห่างจากบริเวณบ้านโจทก์ประมาณ 3 วา โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่ดิน และไม่เคยครอบครองที่ดินดังกล่าว การปลูกเพิงของจำเลยจึงไม่เป็นการแย่งการครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินริมคลองแม่กลองหน้าที่ดินที่โจทก์เช่ากับวัดใหญ่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้จำเลยและบริวารระงับการก่อกวนการใช้สิทธิครอบครองที่ดินที่โจทก์เช่าห้ามเกี่ยวข้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่าโจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินวัดใหญ่ ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปลุกบ้านอยู่อาศัยมาหลายปี แต่ต้องทำสัญญาเช่าเป็นรายปี ที่ดินที่โจทก์เช่าอยู่ติดคลองแม่กลองซึ่งเป็นคลองสาธารณะ บ้านที่โจทก์ปลุกหันหน้าไปทางคลอง โจทก์ใช้ที่ริมตลิ่งหน้าบ้านเป็นทำน้ำขึ้นลงและจอดเรือจำเลยก็ปลุกบ้านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านโจทก์แต่ได้นำเรือมาจอดที่หน้าบ้านโจทก์มานานประมาณ 10 ปีแล้ว ต่อมาจำเลยปลุกเพิงในบริเวณที่จอดเรือซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโจทก์ประมาณ 4 วาเป็นที่ชายตลิ่งอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า โจทก์เคยฟ้องขับไล่จำเลยอ้างว่าจำเลยอาศัยศาลพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์จึงมาฟ้องคดีนี้ มีข้อที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินวัดใหญ่ปลุกบ้านเรือนอยู่อาศัย จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้เป็นเจ้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537หรือไม่ เห็นว่า ฟ้องของโจทก์บรรยายว่าเพิงที่จำเลยปลุกอยู่ที่ชายตลิ่งหน้าบ้านโจทก์ กีดขวางบังหน้าบ้านโจทก์ปิดบังทางลม แสงสว่างปิดบังทิวทัศน์ และทำให้โจทก์ไม่อาจใช้ทำน้ำขึ้นลงได้โดยสะดวกเป็นเหตุให้โจทก์ขาดความสะดวกสบาย ขาดความสำราญเสียสุขภาพอนามัย ขอให้จำเลยรื้อเพิงดังกล่าว เป็นการขอให้ขจัดความเดือด

ร้อนรำคาญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 แต่ในขณะที่เดียวกันก็มีลักษณะให้จำเลยยุติการกระทำที่เป็นละเมิดต่อโจทก์ด้วย แม้โจทก์จะเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินของวัดใหญ่ปลูกบ้านอยู่อาศัยหากได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของจำเลย และได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษ โจทก์ก็อยู่ในฐานะที่จะฟ้องให้ขจัดความเดือดร้อนเป็นพิเศษนั้นได้ เพราะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าว และบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงเข้ากรณีที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง"

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลง ประชากรโลกมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นการติดต่อสื่อสารแม้
อยู่คนละซีกโลกก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ทันทีทั้งเสียงและภาพเป็นเรื่องที่น่า
อัศจรรย์ จึงกล่าวกันว่าเป็นยุคสื่อสารไร้พรมแดนเมื่อเป็นเช่นนี้โลกที่กว้างใหญ่
ไพศาลกลับแคบเข้าถนัดตาสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือที่อยู่อาศัย เดิมที่ประชาชนมีที่ดิน
อยู่อาศัยใช้ทำมาหากินคนละหลายสิบไร่หรือเป็นร้อยไร่แต่ปัจจุบันต้องรวมกันอยู่ใน
เนื้อที่เพียงนิดเดียว เช่น 15-20 ตารางวา หรือตารางเมตรเท่านั้น แม่น้ำที่ดูกว้างใหญ่

ไฟศาลกลับแคบเข้าและตื่นขึ้น ชาวบ้านเรือนแพที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำดูแน่นหนาขึ้น
สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาของบ้านเมือง กฎหมายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี
มาตรการให้สังคมนั้นอยู่กันด้วยความสงบไม่เบียดเบียนหรือกระทบกระทั่งกัน หาก
กระทำการใดอันเลยเถิดไปหรือกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเขา
แล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและกฎหมายหลักดั้งเดิมของ
ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีการตราใช้บังคับมาแล้วนานนับเกินกว่าครึ่งศตวรรษ ไม่สามารถ
ครอบคลุมปัญหาหรือกรณีพิพาทต่าง ๆ ได้ทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาให้
ก้าวหน้าเทคโนโลยีใหม่หรือมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมา แต่ก็ยังมีบางเรื่องบางบทมาตร
ายังสามารถบังคับใช้หรือตีความให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ทั้งนี้ คงต้องคำนึงถึง
การอุดช่องแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 เป็นสำคัญ
หลักการคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับแดนกรรมสิทธิ์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือว่าเป็นบทที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกรบกวน
ในการที่จะอยู่อาศัยในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของตนโดยปกติสุข มีสิทธิที่จะได้
รับการแบ่งปันในธรรมชาติตามสมควร แม้ว่าจะมีบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และ 421 อยู่แล้วก็ตาม จึงจำเป็น
ต้องมีบทเฉพาะไว้ การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กรณีหนึ่งที่น่าสนใจ
และคงมีกรณีพิพาทกันมากขึ้นคือเรื่องการใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์อื่นได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินกว่าควรคิดหรือคาดหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1337 อันเป็นหลักกฎหมายที่นำมา
ปรับวินิจฉัยข้อเท็จจริงกรณีพิพาทคดีนี้ ซึ่งบัญญัติว่า "บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็น
เหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือ
คาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่
แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไขรื้อทวนว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติ
การเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอา

ค่าทดแทน" ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวนี้จำกัดเฉพาะแต่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไว้
บุคคลอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว กรณี
ตามข้อเท็จจริงคดีนี้ โจทก์เป็นเจ้าของบ้านโดยปลูกอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่นซึ่งโจทก์
เช่าเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ที่ดินดังกล่าวอยู่ติดคลองแม่กลองซึ่งเป็นคลองสาธารณะ
บ้านที่โจทก์ปลูกหันหน้าไปทางคลอง โจทก์ใช้ที่ดินริมตลิ่งหน้าบ้านเป็นทำน้ำขึ้นลง
และจอดเรือ จำเลยก็ปลูกบ้านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านโจทก์ แต่ได้นำเรือมา
จอดที่หน้าบ้านโจทก์มานานประมาณ 10 ปีแล้วต่อมาจำเลยปลูกเพิงในบริเวณที่จอด
เรือซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโจทก์ประมาณ 8 วา เป็นที่ชายตลิ่งอยู่ในความดูแลของกรม
เจ้าท่า ปัญหาว่าโจทก์เป็นเพียงผู้เช่าที่ดินปลูกบ้านอาศัย จะมีสิทธิฟ้องจำเลยโดย
อาศัยเหตุที่ว่าโจทก์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของจำเลยได้หรือไม่
หรือเฉพาะแต่เจ้าของที่ดินซึ่งโจทก์เช่าเท่านั้นจึงจะมีอำนาจฟ้อง ในปัญหานี้ ศาลฎีกา
วินิจฉัยว่า เมื่อตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์แสดงว่าโจทก์ได้รับความเดือดร้อน
รำคาญจากการกระทำของจำเลย และได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษ เมื่อโจทก์เป็น
เจ้าของบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินและบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงเข้ากรณีที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1337 ระบุไว้ว่า โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง แนวคิดของ
ศาลฎีกาที่ตีความคำว่า เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1337 ว่าหมายถึง เจ้าของบ้านซึ่งเช่าที่ดินปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดิน
นั้นด้วย เป็นการแปลกกฎหมายที่เป็นไปตามตัวบทอยู่แล้วและชอบด้วยเจตนารมย์
แห่งกฎหมาย ปัญหาว่า การกระทำของจำเลยขนาดไหนหรือเพียงใด เป็นเหตุให้
โจทก์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญและได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษ เป็นเรื่องที่
โจทก์จะนำสืบพิสูจน์ให้เห็นเช่นนั้นซึ่งโจทก์อ้างหลายเหตุ เช่น ปิดบังทิศทางลม แสง
สว่าง ปิดบังทิวทัศน์แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีลมพัดเข้าบ้านโจทก์ได้หลายทาง ตรง
ข้ามบ้านโจทก์สามารถตากผ้าได้ มีแดดส่องถึง ดังนั้น เพิงหรือกระด๊อบของจำเลย

จึงไม่ได้บังอย่างที่โจทก์อ้าง ส่วนอีกเหตุหนึ่ง โจทก์อ้างว่ากระต๊อบของจำเลยทำให้โจทก์ไม่อาจใช้ทำน้ำขึ้นลงได้สะดวกในส่วนนี้ปรากฏว่า ทำน้ำหน้าบ้านโจทก์มีเรือจอดอยู่ 3 ลำ เป็นของโจทก์ 1 ลำ เรือของจำเลย 3 ลำ และเรือของบุคคลอื่นอีก 1 ลำ ทั้งชาวบ้านแถวนั้นยังใช้ทำน้ำหน้าบ้านโจทก์เป็นทำน้ำขึ้นลงและทางเดินตั้งแต่ปากตรอกบ้านจำเลยลงทำน้ำหน้าบ้านโจทก์กว้างประมาณ 1 เมตร มีกระต๊อบของจำเลยปลูกอยู่ติดทำน้ำ ศาลฎีกาเห็นว่าลักษณะเช่นนี้ น่าจะทำให้ผู้ที่ต้องใช้ทำน้ำได้รับความไม่สะดวกและเดือดร้อนเป็นพิเศษ โปรดสังเกตด้วยว่าศาลฎีกาวินิจฉัยในลักษณะให้เห็นว่าทำน้ำนั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะชนอื่นด้วยซึ่งคงรวมถึงตัวโจทก์คนหนึ่งที่ได้ได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษจึงพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ คือไม่เห็นด้วยกับศาลชั้นต้น โดยให้จำเลยและบริวารเรือถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินริมคลองแม่กลองหน้าที่ดินที่โจทก์เช่า ให้จำเลยและบริวารระงับการก่อกวนการใช้สิทธิครอบครองที่ดินที่โจทก์เช่าและห้ามเกี่ยวข้อง ตัวอย่างคดีนี้ได้ทั้งหลักกฎหมาย การวินิจฉัยข้อเท็จจริง และการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันอย่างมีความสุข พึงกระทำอย่างไรอย่างน้อยที่สุดการให้ความเมตตาแก่กัน จะเป็นหนทางที่จะไม่ต้องเสนอดีสู่ศาลและพิพากษากันจนถึง 3 ศาลเช่นนี้ และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วยังอาจต้องบาดหมางกันไปอีก แต่ก็ยังอยู่ในท้องที่เดียวกันจะมองหน้ากันได้อย่างไร ผลประสิทธิ ฤทธิรักษา